

Condiciones generales de los servicios de asistencia

Ciente:	Coppel
Nombre del Programa:	Club de Protección Familiar

ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA

Los servicios cubren a la persona física que figure como afiliado a los mismos, así como a su cónyuge y familiares descendientes en primer grado menores de 21 años.

Cualquier cliente que esté afiliado al Club de Protección Familiar, así como a su cónyuge y familiares descendientes en primer grado menores de 21 años.

Para el caso de Asistencia Legal Automovilística que incluye el pago de caución o fianza para el pago de obligaciones procesales, el servicio exclusivamente aplica para el titular del programa.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA

A continuación, se describen los servicios que TM-ASSISTANCE, prestará a los Usuarios de Club de Protección Familiar, así como a su cónyuge y familiares descendientes en primer grado menores de 21 años:

1. Auxilio Vial, que consiste en:

- I. Cambio de llanta:** En caso de que el vehículo sufriera una pinchadura de llanta o alguna de las llantas se encontrara tan baja que impidiera continuar con el desplazamiento del mismo, "TM-ASSISTANCE", organizará el servicio para que se efectúe el cambio del neumático averiado por el propio de refacción o bien infle la llanta que se encuentra baja. No se repararán ni prestarán llantas. En caso de que el auto tenga birlos de seguridad, deberá contar con el dado maestro, de lo contrario, el servicio no podrá ser proporcionado.

- II. Paso de corriente:** En caso de que el vehículo se quedara sin energía eléctrica, impidiéndole continuar su desplazamiento, "TM-ASSISTANCE" organizará el envío de la ayuda necesaria para suministrarle corriente y permitir que continúe desplazándose por sus propios medios para llegar al taller más cercano para su reparación. El auto no necesariamente tendrá que estar en circulación. No se prestan acumuladores.

"TM-ASSISTANCE" no se responsabiliza por los daños ocasionados a consecuencia de fallas en instalaciones eléctricas del vehículo, siempre y cuando no haya sido por causa directa atribuible a la mala ejecución del paso de corriente.

No aplica para vehículos eléctricos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO

- III. **Suministro de gasolina:** En caso de que el vehículo, por algún descuido se quedara sin gasolina, "TM-ASSISTANCE" organizará el envío de hasta por 20 (veinte) litros de gasolina, la cual deberá ser pagada por el usuario. El auto no necesariamente tiene que estar en circulación y no importa el lugar en donde se encuentre el vehículo.

*Aplica para motos.

Los servicios de Auxilio Vial estarán limitados a 3 servicios al año combinados de los anteriores, según la emergencia que se presente.

2. Servicio de Grúa

Cuando el vehículo del usuario no pudiera circular por cualquier causa, con excepción de accidentes, ya sea que se dé en el camino, en el domicilio o en el lugar de trabajo del usuario, éste último podrá solicitar a "TM-ASSISTANCE", una grúa para trasladarlo al lugar de preferencia del cliente siempre y cuando no rebase los ochenta kilómetros contados desde el lugar donde ocurrió la avería al lugar de destino. En caso de que la avería se dé en el domicilio o lugar de trabajo del "USUARIO", el vehículo tendrá que encontrarse fuera de la cochera, garaje o estacionamiento cubierto, de lo contrario no podrá prestarse el servicio. El servicio se prestará tanto si el auto es propio como si es prestado, con las excepciones precisadas en este anexo.

El servicio de grúa puede aplicar en el domicilio del usuario, no importando la fecha de descompostura de vehículo, en los términos señalados en el párrafo anterior.

En casos especiales, cuando el vehículo no pueda ser reparado en la ciudad donde se encuentre varado y desee el usuario trasladarlo a otra ciudad, el vehículo se remolcará hasta una distancia de 80 kilómetros, si es necesario remolcarlo por una distancia mayor, los kilómetros adicionales serán con cargo al usuario.

Este servicio lo puede utilizar hasta 3 veces al año. Todos los servicios aplican las 24 horas, los 365 días del año y son en territorio nacional.

*Aplica para motos.

2.1 Servicio de Grúa (Caída en Baches)

Cuando el vehículo del usuario no pudiera circular por causa de una caída en algún bache, ya sea que se dé en el camino o en el lugar de trabajo del usuario, éste último podrá solicitar a "TM- ASSISTANCE", una grúa para trasladarlo al lugar de preferencia del cliente siempre y cuando no rebase los ochenta kilómetros contados desde el lugar donde ocurrió la avería al lugar de destino. El vehículo tendrá que encontrarse fuera de la cochera, garaje o estacionamiento cubierto, de lo contrario no podrá prestarse el servicio. El servicio se prestará tanto si el auto es propio como si es prestado, con las excepciones precisadas en este anexo.

La presente asistencia, no aplica en caso de existir daños a la nación o propiedad privada, no debe necesitarse intervención de la Autoridad.

Para hacer válida la asistencia, deberá solicitarse en el momento de la caída en el bache y el usuario deberá enviar fotografía del bache y la ubicación del mismo como evidencia.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO

3. Servicio de cerrajero para auto

El Usuario podrá solicitar un cerrajero para abrir su automóvil cuando las llaves se hayan quedado dentro de este, siempre y cuando esté seguro que así sea. También aplica en casa u oficina. No aplica para cerraduras eléctricas. Si la llave se rompiera al momento de querer abrir el auto, el servicio no procederá. Este servicio es exclusivo para abrir las portezuelas del auto.

El servicio está limitado a tres servicios al año.

4. Asistencia legal automovilística

El titular de la cuenta podrá solicitar los servicios profesionales de un abogado durante las 24 horas de los 365 días del año, cuando derivado de un accidente automovilístico el titular tenga responsabilidad penal por daños a terceros como son: lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, y que como consecuencia el titular se encuentre privado de su libertad.

“TM-ASSISTANCE” pondrá a disposición del usuario un abogado quien lo asistirá ante las autoridades competentes e interpondrá los recursos legales que la Ley concede para procurar la libertad del afiliado, este servicio incluye los honorarios del abogado.

Asimismo “TM-ASSISTANCE” realizará exclusivamente el pago de obligaciones procesales y/o el pago de una prima de fianza o caución hasta por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), esto último únicamente para garantizar la libertad provisional del titular. El pago de los conceptos antes descritos excluye el garantizar pago de daños a terceros y sanciones pecuniarias.

Este servicio se limita a dos veces al año y es exclusivo a favor del afiliado titular.

El usuario estará obligado a rembolsar a “TM-ASSISTANCE” las cantidades que se aporten como fianza o caución para garantizar su libertad personal, al darse las siguientes condiciones:

- a) Al momento en que se obtenga el perdón ante el Ministerio Público por parte del o de los afectados.
- b) Al término del proceso penal que se siga en contra del afiliado y en el cual el juez ordene la devolución de la caución o la cancelación de la póliza de fianza que sirvieron para garantizar su libertad personal.

5. Asistencia jurídica telefónica:

Cuando se le presente algún conflicto al “USUARIO” que le obligue a realizar trámites de carácter legal ante las autoridades correspondientes, tendrá acceso al servicio de asesoría jurídica telefónica en cualquier rama del Derecho; un abogado le orientará vía telefónica, sobre los procedimientos y trámites necesarios que deberá seguir de acuerdo con el tipo de situación legal en la que se encuentre.

La asistencia, puede consistir en cualquier duda de aspecto legal que el usuario tenga. Este servicio es ilimitado.

Se excluirá del presente Servicio, cualquier consulta realizada por los empleados de COPPEL que tenga por objeto recibir asesoría respecto a reclamaciones, controversias o cualquier situación legal en contra de COPPEL o sus empresas filiales y subsidiarias.

El personal que atiende esta asistencia son únicamente abogados titulados con cédula profesional, con experiencia en su ramo, y con experiencia en identificación de situaciones que requieren otro nivel de atención y actúan de forma independiente a TM-ASSISTANCE.

TM-ASSISTANCE, no proporciona opiniones legales, consejos jurídicos y/o de otra índole. El abogado únicamente se limitará a brindar una orientación legal en el momento, y ningún contacto con TM- ASSISTANCE puede ser usado para hacer preguntas legales y/o jurídicas. Además, TM-ASSISTANCE, no actúa como asesor legal, y/o abogado, por lo que no es responsable de la información transmitida entre el usuario o proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior:

NO TOME LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO CONSEJOS LEGALES Y/O JURÍDICOS. NINGUNA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS SERVICIOS PRETENDE SER UN SUSTITUTO DE LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PROFESIONALES, INCLUYENDO EL ESTUDIO U OPINIÓN, REVISIONES DE EXPEDIENTES DE POSIBLES INICIOS DE INDAGATORIAS PENALES Y/O CIVILES, O ADMINISTRATIVAS. NO DEJE DE BUSCAR UN CONSEJO PROFESIONAL, NI DESMIENTA ALGÚN CONSEJO RECIBIDO ANTERIORMENTE POR INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA. EN CASO DE QUE EL USUARIO UTILICE LA INFORMACIÓN DE ALGÚN SERVICIO DE ASISTENCIA, LO HACE EXPRESAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD.

6. Asistencia médica

- I. **Asesoría Médica Telefónica:** Le permite al usuario, en caso de una urgencia médica o enfermedad, tener contacto inmediato con médicos generales, quienes le ayudarán telefónicamente a tomar las medidas necesarias para estabilizar al paciente. Este servicio es ilimitado.

En ningún caso el médico podrá dar un diagnóstico o recetar medicamentos.

- II. **Referencia médica telefónica:** El “USUARIO” recibe información de la ubicación y números de teléfonos de hospitales y médicos más cercanos a su domicilio o del lugar donde se encuentre. Este servicio es ilimitado y no cubre ningún gasto médico generado. También funciona para cualquier consulta o duda médica, no necesariamente para emergencias.

En ningún caso el medico podrá dar un diagnóstico o recetar medicamentos.

El personal que atiende esta asistencia son únicamente médicos titulados con cédula profesional, con experiencia en atención médica de primer contacto, normas éticas en

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR
CUALQUIER MEDIO

medicina y con experiencia en identificación de situaciones que requieren otro nivel de atención.

Este servicio estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

NO TOME LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO CONSEJOS MÉDICOS Y/O DE SALUD. NINGUNA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS SERVICIOS PRETENDE SER UN SUSTITUTO DE LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, INCLUYENDO EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONDICIONES MÉDICAS. NO DEJE DE BUSCAR AL PROFESIONAL MÉDICO, NI DESMIENTA ALGÚN CONSEJO RECIBIDO ANTERIORMENTE POR INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE UN USUARIO UTILICE LA INFORMACIÓN DE ALGÚN SERVICIO, LO HACE EXPRESAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD.

III. Asistencia Emocional

Se proporcionará al Usuario asesoría psicológica telefónica en situaciones críticas de conducta y estados anímicos a través de terapia breve donde se tratan temas de depresión, soledad, comportamiento y adaptación social y familiar, Bull ying escolar, laboral y familiar, problemas sexuales, tema de sexualidad, problemas laborales, drogadicción y alcoholismo. Referencia y descuento preferencial de la red de psicólogos. Servicio con horario de atención de 9:00 am a 21:00 hrs de lunes a viernes.

IV. Asistencia Nutricional

Se proporcionará al Usuario asistencia nutricional telefónica, a través de nutriólogos certificados, quienes darán consejos al Usuario para ayudarle a crear un estilo de vida saludable, con dieta balanceada de acuerdo al perfil del usuario, asesoría para el mejoramiento de los hábitos alimenticios, información nutricional, control de obesidad y peso, ayuda al conteo de calorías, recetas nutritivas y prácticas, conserjería general de tipos de comida, vinos, reservaciones, entre otros. Servicio ilimitado durante la vigencia del mismo, con horario de atención de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a domingo.

RED AHORRA MÁS

7. Red de descuentos Ahorra más

Red de descuentos en establecimientos. - Como beneficio, el Usuario que haya adquirido CLUB DE PROTECCIÓN FAMILIAR, tendrá acceso a la red de descuentos del programa AHORRA MÁS, mediante la cual puede obtener descuentos desde un 5% a un 30%. Dicho beneficio será gratuito para el Usuario en la compra de la membresía, para mayor información, ingrese a la página <https://ahorramas.telasist.com/> Servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin límite de eventos durante la vigencia de la membresía.

NÚMERO DE EVENTOS Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Los servicios estarán a disposición del "USUARIO" los 365 días del año y las 24 horas del día para titular, cónyuge y familiares descendientes en primer grado menores de 21 años que vivan en el mismo domicilio, excepto la asistencia legal automovilística.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO

8. Auxilio Vial

- I. Cambio de llanta
- II. Paso de corriente
- III. Suministro de gasolina

El usuario tendrá derecho a 3 (tres) eventos en combinación sin costo al año, según la emergencia que se presente. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

9. Servicio de Grúa

El usuario tendrá derecho a 3 (tres) eventos sin costo al año por trayectos no mayores a 80 (ochenta) kilómetros. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

10. Servicio de cerrajero para auto

El usuario tendrá derecho a 3 (tres) eventos sin costo al año. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

11. Asistencia legal automovilística

El usuario tendrá derecho a 2 (dos) eventos sin costo al año y es exclusivo para el afiliado titular. "TM-ASSISTANCE" realizará exclusivamente el pago de obligaciones procesales y/o el pago de una prima de fianza o caución hasta por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), esto último únicamente para garantizar la libertad provisional del titular. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

12. Asistencia jurídica telefónica:

Servicio ilimitado. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

13. Asistencia médica

- I. Asesoría Médica Telefónica
- II. Referencia médica telefónica
- III. Asistencia emocional
- IV. Asistencia nutricional

Para las asistencias el servicio ilimitado y no cubre ningún gasto médico generado. El servicio podrá solicitarse durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Para la asistencia III, el horario de atención será de 9:00 a 21:00 hrs de lunes a

viernes. Para la asistencia IV, el horario de atención será de 9:00 a 18:00 hrs. de

lunes a domingo. **CONDICIONES GENERALES**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO

Las asistencias que “TM-ASSISTANCE” estará obligada a prestar a “LOS USUARIOS” son los servicios que se definen en el apartado de “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS” de este documento.

“LOS SERVICIOS” cubren a la persona física que figure como afiliado a los mismos, así como a su cónyuge y familiares descendientes en primer grado menores de 21 años.

Para el caso de asistencia legal automovilística que incluye pago de caución o fianza para el pago de obligaciones procesales, el servicio exclusivamente aplica para el titular de programa.

Para que “TM-ASSISTANCE” proporcione “LOS SERVICIOS” es indispensable que al momento de comunicarse el usuario cumpla y proporcione la siguiente información a la operadora:

- 1) Estar al corriente en sus pagos de “LOS SERVICIOS”.
- 2) Proporcione su número de cliente Coppel y todos los datos que se le pidan y explique el servicio requerido, esté vigente y registrado en el sistema.
- 3) Se encuentre “EL USUARIO”, su cónyuge o sus hijos menores de 21 años en el lugar de los hechos.

La activación de “LOS SERVICIOS” se hará dentro de las 24 horas posteriores a que se haya realizado el pago de “LOS SERVICIOS” por parte del Usuario

- Para ser válida la cobertura el servicio deberá haber sido reportado de manera oportuna vía telefónica a TM-ASSISTANCE en el período de vigencia de los Servicios.

14. No aplican reembolsos de ningún tipo de gasto (SALVO POR SERVICIOS NO PROPORCIONADOS POR CAUSAS IMPUTABLES DIRECTAS A TM-ASSISTANCE).

15. Para hacer uso de cualquiera de los servicios el Usuario deberá contactar previamente a TM-ASSISTANCE, quien gestionará la totalidad del evento. En caso de que el usuario gestione por sus propios medios cualquiera de los servicios de asistencia, la cobertura ya no es aplicable.

16. TM-ASSISTANCE no se hace responsable de la prestación del servicio en los siguientes casos:

- Cuando el Usuario no se identifique como Usuario activo. El usuario debe dar fecha de compra y número de serie que viene en el tarjetón para validar. Una vez que la grúa esté con el cliente, este debe mostrar identificación oficial y tarjetón para validar que el vehículo es propiedad del usuario.
- Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita atender debidamente el asunto, o bien incurra en falsedad de declaraciones.
- Cuando el Usuario incumpla alguna de las obligaciones indicadas en estas condiciones generales.
- El servicio está únicamente limitado al traslado del vehículo, cualquier maniobra adicional tendrá un costo extra del cual tendrá conocimiento oportunamente el USUARIO y no incluye ningún otro gasto adicional.

EXCLUSIONES GENERALES:

“TM-ASSISTANCE” no estará obligado a la prestación de los servicios de asistencia anteriormente enumerados, en los siguientes casos y sin responsabilidad alguna:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO

- a) Cuando el titular no dé aviso inmediato vía telefónica del accidente automovilístico.
- b) Cuando el titular no se encuentre al corriente de sus pagos por “LOS SERVICIOS”.
- c) Cuando no haya responsabilidad penal a cargo del titular.
- d) Cuando el titular no proporcione información inmediata, veraz y oportuna que por su naturaleza no permita al abogado asignado por “TM-ASSISTANCE” evaluar debidamente el asunto.
- e) En caso de que el titular no asista a las audiencias o citatorios realizados por la autoridad conforme a los procedimientos legales correspondientes.
- f) Cuando el titular no atienda las recomendaciones hechas por el abogado designado por “TM- ASSISTANCE” para su defensa o el usuario realice arreglos personales sin consultar previamente al abogado designado.
- g) Cuando el titular designe un abogado distinto al designado por “TM-ASSISTANCE” para la prestación del servicio, así como a defensores de

oficio. EXCLUSIONES ASISTENCIA VIAL

- Los siguientes vehículos quedan expresamente excluidos de la prestación de la asistencia: Vehículos con capacidad de 3.5 toneladas en adelante, vehículos destinados al transporte público de carga o de personas, tanto Federal como Local, transporte de carga, microbuses, colectivos, camper, redilas, cuatrimotos, trimotos, autobuses, vehículos de empresas privadas, o vehículos utilitarios y vehículos arrendados.
- Golpes o choques intencionados, así como la participación del automóvil en actos delictivos
- Accidente de tránsito.
- Labores de mantenimiento, revisión al automóvil, reparaciones mayores y la compostura o armado de partes previamente desarmadas por el Usuario o por un tercero.
- Remolque del vehículo con carga o con heridos, así como sacar al automóvil atascado o atorado en baches o barrancos, zonas pantanosas.
- Pago o reembolso del costo de las casetas, maniobras, abanderamientos, y tiempo de espera.
- Si la grúa llega al destino, y el Usuario ya no requiere el servicio, se contará como servicio prestado.
- Cuando el titular conduzca en estado de ebriedad.
- La solicitud de servicio de asistencia que contravenga la ley o cuando por disposición de la autoridad respectiva no sea posible brindar el servicio.
- No aplican reembolsos de ningún tipo de gasto, siempre y cuando no se trate de una negligencia directa comprobada por parte de TM-ASSISTANCE.
- Quedan excluidas de los Servicios las siguientes situaciones:
 - Las Situaciones de Asistencia que sean consecuencia directa o indirecta de: Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pandemias, terremotos, fenómenos hidrometeorológicos, Emergencias o Contingencias Sanitarias, pronunciamientos, manifestaciones, Decretos Gubernamentales Federales, Estatales o Locales que impidan la prestación del servicio, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de caso fortuito o fuerza mayor.
 - Autolesiones o participación del Usuario y/o Usuario en actos delictivos intencionales, Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio, aun cuando se cometan en estado de enajenación mental.

- Accidente ocurrido en estado de ebriedad o bajo el uso de drogas y/o estimulantes con base en la determinación de la autoridad respectiva.
- La participación intencional del Usuario en riñas, huelgas y alborotos

populares EXCLUSIONES ASISTENCIA MÉDICA

- Para ser válidas las coberturas, el servicio deberá solicitarse a TM-ASSISTANCE en el período de vigencia de los Servicios.
- En todos aquellos núcleos de población, que por su situación geográfica o económica no cuenten con servicios de médico a domicilio, TM-ASSISTANCE hará su mejor y mayor esfuerzo, para enviar del poblado más cercano que cuente con dichos Servicios.
- En los lugares donde no exista infraestructura para llegar al Usuario, TM-ASSISTANCE hará su mejor esfuerzo para localizar el servicio en el lugar más cercano donde no estará obligado a un tiempo de respuesta. En este caso no aplica reembolso.
- Todos los gastos que se generen a partir de una referencia a la red de servicios médicos, serán cubiertos por el Usuario.
- Los gastos erogados en la atención médica, serán responsabilidad exclusivamente del usuario y de ninguna forma el servicio de Asistencia podrá considerarse como un seguro de gastos médicos.
- En caso fortuito o de fuerza mayor y en que la prestación del servicio puede verse afectada, TM-ASSISTANCE hará su mayor esfuerzo por prestar el Servicio en las mejores condiciones posibles. Se considera como caso fortuito o fuerza mayor, todo evento inesperado, imprevisto, ajeno y fuera del alcance del control y voluntad de las partes de manera enunciativa: huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, terremotos, huracanes, manifestaciones, movimientos populares, radioactividad, pandemias (con excepción de la presente por COVID-19) ,decretos o pronunciamientos de Autoridades Locales, Estatales o Federales en materia de salud.
- En caso de que el usuario presente síntomas de la enfermedad COVID-19, deberá de prestarse el Servicio por parte del Proveedor de TM-ASSISTANCE, en cumplimiento a todas y cada una de las medidas de prevención sanitarias expedidas por la Autoridad competente al momento de la prestación del Servicio.